

1502339-74.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2234/2020 (fls.08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls.11), auto de constatação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502339-74.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2270520/2020 - DEL.POL.ITUPEVA, 14435587 - DEL.POL.ITUPEVA, 2234/2020 -

DEL.POL.ITUPEVA, 2270520 - DEL.POL.ITUPEVA, 2234/20/404 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON ALVES DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

GILSON ALVES DE SIQUEIRA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 01 de novembro de 2020, por volta das 15h45min, na Rua José Philomeno, n.º 177, Jardim Alegria, nessa cidade e comarca de Itupeva, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de comercialização, 12 (doze) invólucros contendo cocaína e 12 (doze) invólucros contendo crack.

A denúncia recebida em 10 de novembro de 2020 (fls.84).

O acusado foi citado (fl.92) e apresentou defesa preliminar (fls.104/105).

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral e realizado o interrogatório do acusado (fls.134 e seguintes).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas típicas descritas na denúncia.

Em alegações finais, a Defesa do acusado pleiteou a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e possibilidade de recurso em liberdade (fls.137/148).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2234/2020 (fls.08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls.11), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.26/28), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.131/133), bem como pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza relativamente à autoria, que recai sobre o acusado.

O policial militar Carlos Vinícius Moscardo de Sousa, em juízo, disse que estava em patrulhamento pelo bairro jardim alegria, juntamente com seu companheiro de farda Felipe, quando avistaram dois indivíduos caminhando, sendo que o acusado ficou preocupado com a aproximação da viatura o que causou suspeita. A equipe então realizou a abordagem e na busca pessoal foi localizado uma carteira de cigarro onde no seu interior havia 12 pinos de cocaína e 12 pinos com crack e o valor de R\$62,00 reais. Questionado sobre a droga o réu afirmou que tinha uma dívida e que pegou duas mulas com um indivíduo para vender e assim conseguir o dinheiro.

Na fase policial, o acusado declarou que "estava vendendo a droga, pois precisava da quantia de R\$ 100,00 (cem reais) para pagar uma dívida, pegou a droga para vender na data de ontem, e hoje foi preso. Que nunca se envolveu com o tráfico anteriormente, não registra antecedentes criminais. Que pegou a droga com uma pessoa chamada de Gui, sem saber mais dados. Que receberia a quantia de R\$ 100,00 pela venda dos dois kits. Que não possui advogado para acompanhá-lo, a mãe comunicada e esteve nesta delegacia, onde teve oportunidade de saber dos motivos de sua prisão. Que exerce função lícita remunerada e é registrado como auxiliar de estoque na empresa plástica LUAN". (sic - fls.08).

Interrogado em juízo, o acusado confirmou os fatos. Narrou que tinha uma dívida e foi a primeira vez que vendeu drogas. Trabalha com carteira assinada como auxiliar logístico.

Pois bem.

É inequívoca a prática do tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo policial militar é coesa, firme, verossímil e harmônica com os depoimentos prestados perante a autoridade policial (fls.05/06), bem como com a confissão do réu. Além de ter reconhecido o acusado, apresentou detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras.

No que tange ao depoimento dos policiais, importa frisar que eles não estão impedidos de depor, não são suspeitos, e assim como qualquer outra testemunha depõem depois de prestarem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e do que lhes for perguntado. Nessa esteira, os seus depoimentos gozam de plena credibilidade.

Não há razões concretas para se desconfiar de que o policial faltou com a verdade em seu depoimento em juízo.

Neste sentido é a jurisprudência:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA

DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes." (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

No mais, a versão apresentada pelo réu se confirmou.

Sendo assim, pela quantidade de drogas encontradas (12 porções de crack e 12 invólucros contendo cocaína), o fato de estarem acondicionadas prontas para a venda e terem sido encontradas fracionadas, todas embaladas da mesma forma, no local conhecido pelo tráfico de drogas, fica cabalmente demonstrado que as drogas destinavam-se ao comércio ou entrega a terceiros.

Desse modo, perfeitamente caracterizado o tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o qual prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa", a ensejar condenação.

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do artigo 59, do Código Penal (artigo 42, da Lei nº 11.343/06), observo que são parcialmente desfavoráveis. A natureza das drogas constitui elemento diferenciador do tipo penal, isso porque foram encontradas porções de crack e cocaína, substâncias com alto poder viciante. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são desfavoráveis. O acusado não possui Maus antecedentes (F.A de fls.30/32). A culpabilidade é normal à espécie. A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes circunstâncias agravantes. Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, d, do Código Penal). Dessa forma, atenuo a pena base, fixando-a no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa: Inexistente causa de aumento, faz-se necessário analisar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, prescreve o dispositivo: "§ 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

De rigor a aplicação da causa de diminuição, pois não se demonstrou, durante a instrução processual, que o acusado se dedicasse a atividades criminosas. Ademais, o réu é primário (F.A de fls.30/32).

Diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: Considerando as circunstâncias judiciais, bem como a quantidade de pena aplicada, não havendo reincidência, fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44, do Código Penal): Pelas

mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Além de se tratar de réu primário, de bons antecedentes, bem como de a pena não suplantar 4 anos de reclusão, não vislumbro graves consequências da conduta na espécie e ante a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito. Assim, com fundamento no artigo 44, "caput", do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de final de semana, pelo período da pena.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar GILSON ALVES DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Substituo a pena de reclusão por duas restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária equivalente a 1 salário mínimo, em favor de entidade pública com destinação social e limitação de final de semana, pelo período da pena, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo-lhe o direito ao recurso em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Itupeva, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA